

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3793/2537

นาง น้อม ทองสุทัศน์ ฯ กับพวก
นาง บุญ ยงค์ โกมลภิส ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 420, มาตรา 421

จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งได้ฟ้องขับไล่โจทก์ให้รื้อถอนบ้านพิพาทและขนย้ายออกไปจากที่ดินส่วนที่โจทก์ขายฝากให้แก่จำเลย การกระทำของจำเลยเช่นนี้เป็นการใช้สิทธิทางศาลและได้กระทำโดยสุจริตซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะและคดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 72767 ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 559 ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2529 จำเลยได้ฟ้องขับไล่โจทก์ที่ 1 ให้รื้อถอนบ้านเลขที่ 559 ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 72767 ตามคดีหมายเลขแดงที่ 24992/2529 ของศาลชั้นต้นเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์เพราะบ้านดังกล่าวเป็นของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 ได้ปลูกและครอบครองมาหลายปีแล้ว โดยปลูกอยู่ในที่ดินของพี่สาวโจทก์ที่ 2 คือนางสุวรรณี กาญจนจุฑะ ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิในที่ดินส่วนนี้อยู่ บัดนี้โจทก์ที่ 1 ได้ฟ้องเรียกที่ดินดังกล่าวคืนจากนางสุวรรณีต่อศาลชั้นต้นตามคดีหมายเลขดำที่ 10670/2530 โจทก์ที่ 1 เป็นเพียงผู้อยู่อาศัยในบ้านเลขที่ 559 จำเลย

จึงไม่มีสิทธิฟ้องโจทก์ที่ 1 ให้รื้อถอนบ้านเลขที่ 559 ได้ การกระทำของจำเลย เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสอง ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการรื้อถอนบ้านเลขที่ 559 และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 18,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า คดีหมายเลขแดงที่ 24992/2529 ของศาลชั้นต้นนั้น จำเลยกับ นางนิตยา บัวศรี ได้ร่วมกันฟ้องโจทก์ที่ 1 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้โจทก์ที่ 1 และ บริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 559 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปจากที่ดินส่วน ของจำเลยในที่ดินโฉนดเลขที่ 72767 และให้โจทก์ที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็น เงินเดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันที่ 13 มีนาคม 2529 ไปจนกว่าโจทก์ที่ 1 และ บริวารจะรื้อถอนบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปจากที่ดินดังกล่าวเสร็จ คดี ดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว โจทก์ที่ 2 มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 559 แต่บ้าน เลขที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 และปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 72767 ใน ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยและนางนิตยา ซึ่งจำเลยและนางนิตยาได้กรรมสิทธิ์ ที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ที่ 1 โดยการขายฝากตั้งแต่ปี 2519 มิใช่ปลูกอยู่ในที่ดินที่เป็น กรรมสิทธิ์ของนางสุวรรณี กาญจนจุฑะโจทก์ที่ 2 เป็นเพียงบริวารหรือผู้อาศัยบ้าน เลขที่ 559 เท่านั้นเพราะโจทก์ที่ 2 เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 การกระทำของจำเลยจึง เป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริตไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองไม่มี สิทธิเรียกค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ว่าการที่จำเลย ซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งได้ฟ้องขับไล่โจทก์ที่ 1 ในคดีก่อนเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งได้ฟ้องขับไล่โจทก์ที่ 1 ให้รื้อถอนบ้านพิพาทและขนย้ายออกไปจากที่ดิน ส่วนที่โจทก์ที่ 1 ขยายฝากให้แก่จำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะและคดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ที่ 1 จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้กล่าวหาว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 และเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 18,000 บาท นั้น เห็นว่า การที่จำเลยฟ้องขับไล่โจทก์ที่ 1 อันเป็นการใช้สิทธิทางศาลและได้กระทำโดยสุจริตซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีถึงที่สุดแล้ว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิดนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาข้ออื่นของโจทก์ที่ 1 เป็นเรื่องโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดไปแล้วไม่เกี่ยวกับคดีนี้ฎีกาของโจทก์ที่ 1 จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-เสมอ อินทรงค์ดี-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ